

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI SE
Peticionaria

v.

CORPORACION DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO

Peticionada

CASO NÚM: CA2025CV00485

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO
LEY NÚM. 161-2009

MOCION EN CUMPLIMEINTO DE ORDEN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte Peticionaria ELI SE, por conducto de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

1. **El viernes 28 de febrero el Honorable Tribunal dicto la siguiente orden:**

"SE AUTORIZAN LAS DEPOSICIONES, REPRESENTANTES LEGALES COMUNIQUESE PARA COORDINAR E INFORMAR AL TRIBUNAL. DE NO TENER TIEMPO PARA ELLO, LOS INFORMES PERICIALES DEBEN ENTREGARSE A MÁS TARDAR EL VIERNES 7 DE MARZO DE 2025."

2. En cumplimiento con la orden y como informado se celebrarán deposición al Ingeniero Camilo Almeyda Eurite el lunes a la 1pm en las oficinas de los representantes de la CFSE.

3. Se incluye con la presente moción, como ordenado por el Tribunal el informe pericial del Ingeniero Camilo Almeyda Eurite. Anejo 1

4. Se incluye además como prueba documental:

- Fotografías de la construcción del edificio objeto del caso donde se muestra la construcción de las torres de enfriamiento. Anejo 2
- Planos entregados por la CFSE de las obras ilegales ya realizadas. (Se entregaron posterior a la remoción de las torres originales) Anejo 3
- Planos aprobados por ARPe, documento integral del permiso de construcción y uso dado por la ARPe. Anejo 4
- Documentos notificados por el CFSE después de realizadas las obras de sustitución de los elevadores sin permisos. Anejo 5, 6,7

- Copia de la Póliza de Seguro de ELI SE que establece que no asegura el riesgo de obras realizadas sin permiso de construcción o uso. (Exclusión de cubierta)
Anejo 8

5. El miércoles 5 de marzo a las 12:42 el Fondo anuncio a la Parte Demandante que: “Saludos vamos a estar usando a Liza Rosa y James Ramath como testigos de la vista”.

6. En el día de hoy la Parte Demandante nos informó que: Acabamos de hacer la siguiente determinación: usaremos al Ing. James Ranmath, la Sra Liza Rosa, el Sr Daniel Rodríguez Cotto y Sr Elliot Díaz como testigos en la vista.

7. Por la presente se anuncia que vamos a estar usando los testigos anunciados como testigos de la Parte Demandante; entiéndase al Ing. James Ranmath, la Sra Liza Rosa y Sr Elliot Díaz. Aunque indicamos la posibilidad de deponer los a los testigos anunciados, hemos optado ante el anuncio de la Parte Demandada de llamarlos como nuestros testigos.

POR TODO LO CUAL, se solicita a este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí informado en cumplimiento de la orden del 28 de febrero de 2025.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2025.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) del Tribunal General de Justicia.

F/. Daniel Martínez Avilés
RUA 14289
dmartinez@ML-LawGroup.com
1113 AVE. JESÚS T. PIÑERO
SAN JUAN, P.R. 00920-5605
TELS: (787) 775-2255/8282/0055
FAX: (787) 775-2256

